

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2046/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประสิทธิ์ วิจิตรนาวิน

จำเลย

นายประสิทธิ์ วิจิตรนาวิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4,13 วรรคหนึ่ง,89,116 ให้จำคุก 6 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาต คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาต คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>